

Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique.

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Table des matières

ARTICLE 1 -OBJET DU MARCHE3

Elle est constituée de trois lots : 3

ARTICLE 2 - DEFINITIONS 3

ARTICLE 3 - TYPE DE MARCHE 4

ARTICLE 4 -DOCUMENTS CONTRACTUELS 4

ARTICLE 5 - DÉFINITION DES PARTIES ET OBLIGATIONS 4

5.1. – Parties contractantes 4

5.2 - Pouvoir adjudicateur 4

5.3 - Obligations des parties 4

5.4 - Notification 5

5.5 –Date d'effet du marché 5

5.6 - Redressement ou liquidation judiciaire 5

5.7 - Réalisation de prestations similaires : 5

ARTICLE 6 - CONTENU ET CARACTÈRE DES PRIX5

6.1. Forme des prix 5

6.2. – Variation des prix 5

ARTICLE 7 -CONDITIONS DE REGLEMENT DU MARCHE 5

7.1. Règlement des prestations 5

7.2. Délais de mandatement et intérêts moratoires 6

ARTICLE 8 – CLAUSES DE SURETE ET DE FINANCEMENT 7

8.1. Retenue de garantie 7

8.2 Libération de la retenue ou de la garantie à première demande 7

8.3. - Avance 7

8.4. – Nantissement – Cession de créance 7

Article 9 – DUREE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION 8

ARTICLE 10 – LIEU DE LIVRAISON - STOCKAGE, EMBALLAGE ET TRANSPORT 8

ARTICLE 11 - MODALITES DE CONTROLES ET DE RECEPTIONS 8

ARTICLE 12 - GARANTIE 9

ARTICLE 13 -PENALITES -DEFAILLANCE DU TITULAIRE 9

13.1 - Pénalités de retard : 9

13.2 Pénalités d'indisponibilité pour les prestations de maintenance 9

ARTICLE 14 - DIFFERENDS, LITIGES ET RESILIATION 9

14.1. Différends et litiges 9

14.2. Résiliation 9

ARTICLE 15 - ASSURANCES 10

ARTICLE 16 - VOIES DE RECOURS : 10

ARTICLE 17 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 10

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 -OBJET DU MARCHÉ

La présente consultation a pour objet :

Acquisition de matériel informatique pour les services de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire

Elle est constituée de trois lots :

LOT 1 : PC fixes et portables

LOT 2 : Matériels divers

LOT 3 : Matériel réseau

Les caractéristiques sont décrites au CCTP.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS

Au sens du présent document :

- Le « **pouvoir adjudicateur** » est la personne qui conclut le marché avec le titulaire.

Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s'appliquent à l'entité adjudicatrice.

- Le « **titulaire** » est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté, le cas échéant, par son mandataire.
- La « **notification** » est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être mentionnée sur un récépissé est considérée comme la date de la notification.
- Les « **prestations** » désignent, selon l'objet du marché, des fournitures courantes ou des services.
- L'« **ordre de service** » est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d'exécution des prestations prévues par le marché.
- L'« **admission** » est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserves, des prestations aux stipulations du marché. La décision d'admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.
- Les « **réserves** » sont l'ensemble des constatations de non-conformité aux stipulations du marché, faites lors des vérifications préalables à l'admission, qui sont portées à la connaissance du titulaire et qui font obstacle au prononcé de la décision d'admission par le pouvoir adjudicateur. En cas de réserves, la décision d'admission est ajournée ou prononcée avec une réfaction du prix.
- L'« **ajournement** » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.
- La « **réfaction** » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent être admises en l'état.

- Le « **rejet** » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction.

ARTICLE 3 - TYPE DE MARCHE

Il s'agit d'un marché public de fournitures courantes et services.

ARTICLE 4 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :

- l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles ;
- Le DQE valant BPU
- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières dont l'exemplaire conservé par le pouvoir adjudicateur fait seul foi et ses éventuelles annexes ;
- le Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et annexes ;
- le mémoire technique du candidat
- le CCAG applicable aux marchés de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC) en vigueur.
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché
- l'offre technique et financière du titulaire.
- Le(s) catalogue(s) ou les photos des produits
- Tous les actes d'exécution du marché

ARTICLE 5 - DÉFINITION DES PARTIES ET OBLIGATIONS

5.1. – Parties contractantes

Les parties contractantes sont :

D'une part, La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire,
Elle est également désignée par le terme "le Pouvoir Adjudicateur " ;

Et d'autre part, le Fournisseur, qui conclut le marché
Egalement désigné ci-après par le terme "Le Titulaire"

5.2 - Pouvoir adjudicateur

Le Pouvoir Adjudicateur est le représentant légal de l'Établissement Public, M. le président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

5.3 - Obligations des parties

5.3.1 - Obligation du Titulaire

Le Titulaire désigne, dès la signature du marché, une personne physique ayant qualité pour le représenter vis-à-vis du Pouvoir Adjudicateur pour l'exécution du marché.

Le Titulaire est tenu de communiquer au Pouvoir Adjudicateur les modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
- à la forme juridique sous laquelle il se présente ;
- à son siège social, à sa raison sociale ou son principal établissement ;
- à sa nationalité ;
- au montant de son capital social ;
- aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;
- aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent l'exécution du contrat.

5.3.2 - Sous-traitance des marchés

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du Pouvoir Adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

5.3.3 - Obligation de conseil

Le titulaire devra, dans le cadre de son obligation de conseil, signaler les éventuelles carences du cahier des charges. Il doit informer le pouvoir adjudicateur des exigences particulières d'installation.

5.3.4 - Obligation du Pouvoir Adjudicateur

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire garantit au Titulaire, le libre accès aux locaux afin qu'il puisse effectuer les prestations définies dans le cadre du marché. Néanmoins, il conviendra que son personnel soit muni d'une carte d'identité et qu'il soit en présence d'un membre du personnel de la collectivité.

5.4 - Notification

Le marché est exécutoire dès sa notification au Titulaire par le Pouvoir Adjudicateur.

5.5 - Date d'effet du marché

Le marché prend effet à sa date de notification ou à l'ordre de service de démarrage lorsque celui-ci est postérieur à la notification.

5.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Cf Art CCAG TIC

5.7 - Réalisation de prestations similaires :

Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires en application de l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique qui seront exécutées par le titulaire initial du marché. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial.

CHAPITRE II - PRIX ET REGLEMENT

ARTICLE 6 - CONTENU ET CARACTÈRE DES PRIX

6.1. Forme des prix

Le marché est traité à prix unitaire. Les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement exécutées. Les prix du marché sont fermes et définitifs frais de port et de contribution de recyclage inclus.

Le prestataire est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments afférents à l'exécution des prestations décrites au CCTP. L'entreprise vérifiera les données techniques et les éléments quantitatifs du marché.

Les prix du marché sont établis avec le détail de la TVA, en tenant compte de toutes les prestations décrites au CCTP.

Lors de la présentation des factures, le taux de la TVA applicable est le taux en vigueur au moment de la réalisation des prestations.

6.2. - Variation des prix

Les prix sont fermes et non actualisables.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE REGLEMENT DU MARCHE

7.1. Règlement des prestations

La Communauté de Communes Chinon Vienne-et-Loire se libérera des sommes dues par elle, en créditant le compte mentionné par le titulaire dans l'Acte d'Engagement.

La facturation interviendra après livraison et mise en ordre de marche.

Les informations concernant les différents équipements devront être clairement identifiées. Ainsi, les factures porteront outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le relevé des matériels livrés.
- Le détail des prix unitaires
- La dénomination du service émetteur et son adresse.
- Les références administratives du marché
- La (les) Mention(s) exact(s) de la (des) prestation(s) facturée(s).
- Le Taux et le Montant de la TVA.
- La date de la facture.

Dispositions applicables en matière de facturation électronique :

Présentation des demandes de paiement :

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

- 1° La date d'émission de la facture ;
- 2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
- 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
- 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;
- 5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;
- 6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
- 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
- 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
- 9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
- 10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
- 11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
- 12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations à utiliser pour la facturation électronique :

Identifiant de la structure publique (SIRET) : 20004308100013

7.2. Délais de mandatement et intérêts moratoires

Conforme CCAG et décret n° 2002-232 du 21 février 2002.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8.00 points.

Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur économique concerné a droit à une indemnité forfaitaire de 40 €.

ARTICLE 8 – CLAUSES DE SURETE ET DE FINANCEMENT

8.1. Retenue de garantie

Sans objet

8.2 Libération de la retenue ou de la garantie à première demande

Sans objet

8.3. - Avance

Dans le cas d'une avance, le titulaire sera tenu de constituer une garantie à première demande.

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-après. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée si le montant minimum de l'accord-cadre est supérieur à 50 000,00 € hors taxes et si le délai de livraison est supérieur à deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement de l'exécution de l'accord-cadre si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification de l'accord-cadre.

Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R2191-3 à R2191-10 du code de la commande publique. Elle est égale à 5,00% du montant minimum toutes taxes comprises de l'accord-cadre, si le délai d'exécution de l'accord-cadre n'excède pas 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l'avance est égale à 5,00% d'une somme égale à 12 fois le montant minimum divisé par la durée de l'accord-cadre exprimée en mois. L'avance est remboursée dans les conditions prévues à l'article R2191-11 à R2191-12 du code de la commande publique. Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80,00% du montant TTC du marché.

L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande prévue à l'article R2191-7 du code de la commande publique. Cette garantie à première demande pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage.

L'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00% est atteint.

8.4. – Nantissement – Cession de créance

En cas de cession ou de nantissement de créance, le représentant du pouvoir adjudicateur remettra au titulaire, sans frais, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché correspondant.

Par dérogation à l'article 4.2 du C.C.A.G.-TIC, ces documents seront remis au titulaire uniquement sur demande. Ils ne seront pas joints à la notification.

La personne habilitée à donner les renseignements sur le marché est : M. le Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

Le comptable assignataire est la Trésorerie de Chinon.

CHAPITRE III - EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 9 – DUREE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution. Les délais sont fixés par le prestataire dans son offre et deviennent contractuels à la notification du marché.

ARTICLE 10 – LIEU DE LIVRAISON - STOCKAGE, EMBALLAGE ET TRANSPORT

Le lieu de livraison est :

Maison communautaire – 37420 AVOINE

Le stockage, l'emballage et le transport des fournitures sont effectués dans les conditions de l'article 19 du CCAG-TIC. Les emballages relèvent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. Le transport s'effectue sous sa responsabilité jusqu'au lieu de livraison.

ARTICLE 11 - MODALITES DE CONTROLES ET DE RECEPTIONS

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date de notification du marché).

Des opérations de vérifications seront effectuées. La réception a pour objet de constater que les fournitures livrées présentent les caractéristiques techniques et fonctionnelles attendues.

Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par le pouvoir adjudicateur.

A l'issue des opérations de vérification quantitatives, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en l'état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu'il prescrit :

- soit de reprendre l'excédent fourni ;
- soit de compléter la livraison ou d'achever la prestation.

La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l'exécution des opérations de vérification qualitatives.

Vérifications qualitatives

a) Vérification d'aptitude

La vérification d'aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées par le marché.

Les opérations de vérification d'aptitude seront effectuées par dans le délai d'1 mois suivant la notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.

Un procès-verbal de vérification d'aptitude sera établi par et contresigné par le titulaire. Si le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d'aptitude, il prend une décision d'ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l'article 26 du CCAG TIC.

Admission

Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission.

Ajournement

Le pouvoir adjudicateur, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines mises au point, peut décider d'ajourner la réception des prestations selon les conditions fixées par l'article 28.2 du CCAG TIC.

Réfaction

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées, dans les conditions de l'article 28.3 du CCAG TIC.

Rejet

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total selon les conditions de l'article 28.4 du CCAG TIC.

ARTICLE 12 - GARANTIE

La notion de garantie est définie à l'article 30 du CCAG TIC et s'applique au présent marché. La garantie prend effet le jour de l'admission des fournitures. La durée de la garantie est précisée dans l'offre de l'entreprise.

Le matériel sera garanti, pièces et main-d'œuvre (intervention sur site ou retour en usine), contre tout défaut et vice de fabrication. Pendant cette période, le titulaire assurera à ses frais la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Les pièces reprises redeviendront la propriété du titulaire.

Le titulaire garantit la conformité des matériels aux spécifications prévues par le marché.

A ce titre, pendant la durée de garantie, le titulaire remplace gratuitement toute fourniture défectueuse par rapport aux spécifications du marché.

Pendant la période de garantie, l'entrepreneur sera tenu de remédier à tout défaut ou incident provenant de vices de mise en œuvre. Toute remise en état non effectuée dans les huit jours qui suivent la constatation du défaut en présence de l'entrepreneur sera faite par la maîtrise d'ouvrage aux frais de l'entrepreneur.

ARTICLE 13 -PENALITES -DEFAILLANCE DU TITULAIRE

13.1 - Pénalités de retard :

En dérogation à l'article 14-1 du CCAG TIC lorsque les délais contractuels de livraison des équipements sont dépassés, le titulaire encourt, par jour de retard, une pénalité, calculée par application d'un montant forfaitaire de **200 €** (cent euros) hors taxes.

13.2 Pénalités d'indisponibilité pour les prestations de maintenance

Article 14 du CCAG TIC

ARTICLE 14 - DIFFERENDS, LITIGES ET RESILIATION

14.1. Différends et litiges

Pour les différends ou litiges, il sera fait application du chapitre 8 du CCAG / TIC.

En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif d'Orléans.

14.2. Résiliation

Si le titulaire refuse de satisfaire à l'une ou à la totalité de ses obligations contractuelles, le marché peut faire l'objet d'une décision de résiliation par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire dans les conditions fixées par le chapitre 8 du CCAG / TIC.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Conformément à l'article 46 du CCAG TIC, le pouvoir adjudicateur peut prononcer la résiliation aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 15 - ASSURANCES

Avant tout commencement d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il est couvert par un contrat d'assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil ainsi qu'au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l'exécution du marché.

ARTICLE 16 - VOIES DE RECOURS :

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :

- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).
- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

ARTICLE 17 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales TIC sont applicables au présent marché :

- dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent document, ou différentes de ces mêmes dispositions,
- pour toutes les clauses non précisées dans le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Les dérogations et les compléments sont apportés aux articles suivants :

a) CCAG TIC

Art 8.4 du CCAP déroge à Art 4.2. du CCAG TIC

Art 13.1 du CCAP déroge à Art 14.1 du CCAG TIC

Art 13.2 du CCAP déroge à Art 14.2 du CCAG TIC

A....., le
L'Opérateur Economique,
(signature et cachet)